

CNCiv. Sala de FERIA -Turno2- Cap.Fed., CABA.31/1/25. Sentencia N° s/d. "P., F.G. c/ F.V., G. s/Cuidado Personal de los hijos"

Buenos Aires, 31 de enero de 2025.- LP

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I.) Llegan las presentes actuaciones a este Tribunal con motivo del recurso de apelación interpuesto subsidiariamente por la demandada a fs. 233/240 contra lo resuelto a f. 228, el que fue replicado por la parte contraria a fs. 393/400. II.) Liminarmente cabe precisar que las razones de urgencia que determinan la habilitación del feriado judicial son aquellas que entrañan para los litigantes un riesgo serio e inminente de ver alterados sus derechos para cuya tutela se requiere protección jurisdiccional. Debe existir la posibilidad objetiva de que el retardo frustre un derecho o una necesidad impostergable o produzca un daño irreparable, todo lo cual debe valorarse con criterio objetivo y restrictivo en los términos del art. 153 del Código Procesal (conf. CNCiv., Tribunal de FERIA, "Castro del Carril, Olga María y Carril, Ramón s/ sucesión ab intestato", 19/01/05, Microsis, sumario n°16.414 y sus citas). Entonces, los motivos excepcionales y de urgencia que permiten habilitar la feria judicial deben ser reales y objetivos, emanados de la propia naturaleza de la cuestión, y no de la premura que un asunto pueda tener para el interés particular del recurrente ni de la sola demora que trae aparejada la paralización de la actividad judicial. A tenor de las pautas dadas, consideramos que en el caso se encuentran reunidos los requisitos que habilitan la excepcional intervención de este Tribunal. III.) Sentado ello, debe ponerse de relieve que en toda actuación judicial en la que se encuentren involucrados niños, niñas y adolescentes debe velarse por su superior interés, que se erige como principio rector en la materia de autos, al ser destinatarios de una protección especial que debe prevalecer como factor primordial de toda relación jurídica (conf. art. 3 de la CDN, art. 3 de la ley 26.061 y 706 inc. c del CCCN). De allí que desde esa perspectiva serán abordados los agravios a estudio, a la luz de lo que cabe considerar como más acorde al interés de F. F. Y F. IV.) Para dar tratamiento a las quejas que alza la recurrente, corresponde recapitular que el 27 de diciembre de 2024 el juez natural de la causa resolvió -entre otras cosas y en lo que aquí interesa- que "1) se proceda a realizar una evaluación integral del grupo familiar a través del Cuerpo Interdisciplinario Forense (CIF) de la Cámara Civil, a fin de evaluar las capacidades de maternaje y paternaje de los progenitores y para realizar una evaluación de interacción familiar; 2) En los términos del art. 653 del CCCN y hasta tanto obre en autos el informe requerido al CIF, otorgar el cuidado unilateral de F., F. Y F. P.F. a cargo de su progenitor, el Sr. F.G.P.; 3) El progenitor deberá arbitrar los medios para garantizar la comunicación materno-filial, sin pernocte, siempre que sus hijos lo soliciten (ya sea presencial o virtual) y en presencia de la pareja de la progenitora. Asimismo, el Sr. P., deberá dar un estricto cumplimiento al deber de informar previsto en el art. 654 del CCCN. Todo ello, bajo apercibimiento de reevaluar la medida cautelar aquí peticionada (...)". Como se adelantó, contra el mentado pronunciamiento, la demandada interpuso revocatoria con apelación en subsidio, cuyo rechazo dio lugar al presente recurso. Sus agravios se dirigieron a cuestionar el otorgamiento del cuidado unilateral provisorio de sus hijos e hija a cargo del progenitor, el Sr. F.G.F., sustancialmente porque -según expresa- para el dictado de la medida se prescindió de la valoración de todas las constancias de la causa y sus conexos, los que detalla en la pieza recursiva. Por su parte, la Defensoría de Cámara, sin perjuicio de

resaltar la insuficiencia de la apelación en los términos del art. 265 del CPCCN, peticionó la confirmación del resolutorio en crisis. Ahora bien, de la compulsa de autos se desprende que el dictado de la medida impugnada tuvo como antecedente un pedido de la Sra. Defensora de Menores de la anterior instancia, oportunidad en la que puso en conocimiento del juez de la causa que el 26 de diciembre pasado se había presentado espontáneamente en la sede de la Defensoría el Sr. P. junto a sus hijos e hija, F. F. Y F., quienes solicitaron ser escuchados. Así fue como se labró un acta en la que se volcaron las manifestaciones de los nombrados. La Sra. Defensora de Menores, si bien solicitó la reserva de dicho instrumento, expuso que de allí surgía que "mis defendidos no desean volver al domicilio materno, y que sólo quieren ver a su madre en presencia de la pareja de ésta, de nombre M. o de su padre". En la misma ocasión, se acompañó un informe elaborado por la psicóloga del Ministerio Público, con motivo de la entrevista mantenida, la cual también fue reservada. V.) Preliminarmente puntualizaremos que no ignoramos la preferencia normativa por el cuidado personal compartido de los hijos y la excepcionalidad que importa otorgar -aun cautelarmente- el cuidado personal unilateral a uno de los progenitores (arg. arts. 651 y 653 del CCCN), pero lo cierto es que, por los contornos que reviste la conflictiva familiar, desde ya adelantamos que, a criterio de este Tribunal, se encuentran reunidos los caracteres de excepcionalidad que autorizan el dictado de la cautelar cuestionada. Para así decidir, por un lado ponderamos las preferencias expresadas por F. F. Y F. -de actuales 15, 10 y 8 años- en oportunidad de comparecer a la sede de la Defensoría de Menores, así como el alcance que corresponde darle a dichas manifestaciones -en tanto se trata de un asunto que los concierne en forma directa- a la luz de lo dispuesto por los arts. 12 de la CDN, 24 de la ley 26.061 y 26, 639 y 707 del CCCN. Claro que las opiniones de los niños involucrados no han de valorarse aisladamente, sino junto a los restantes elementos del proceso y sus conexos. En el sentido indicado, además estimamos que la medida atacada ha sido decretada con la debida ponderación y el resguardo de los delicados derechos en juego. En efecto, reparamos que se ha preservado el derecho de comunicación maternofilial -que reviste medular importancia y cuenta con la más amplia tutela legal-, a la par que se ha salvaguardado el derecho de información que le asiste a la progenitora no conviviente (conf. arts. 9.1 y 9.3 de la CDN, art. 11 de la ley 26.061, 652, 654 y concordantes del CCCN). Desde otro lugar, corresponde también poner de resalto que el cuidado provisorio unilateral ha sido dispuesto por un plazo razonable; esto es, hasta que se cuente con el informe encomendado al Cuerpo Interdisciplinario Forense de esta Cámara, organismo que tomó intervención en el caso el mismo día que fue establecida la cautelar impugnada y con cuyo resultado podrá reevaluarse la medida decretada, así como desplegarse las estrategias que resulten más apropiadas para encauzar de mejor manera la problemática familiar. Por último, señalaremos que desde luego no soslayamos los antecedentes de este proceso ni de sus conexos, los que dan cuenta de la aguda conflictiva que atraviesa el grupo familiar. Tales constancias, evaluadas dentro del estrecho y acotado marco que impone toda materia cautelar, nos llevan a concluir que la providencia que otorgó el cuidado personal unilateral de manera provisorio de los hijos de las partes a su progenitor se encuentra ajustada a derecho y a las constancias de la causa, motivo por el cual será confirmada. VI.) Finalmente, resta señalar que el tratamiento de la pretensión que la progenitora introduce al final de la pieza que sirve de memorial, titulada "solicita urgente medida" y en la que requiere que "de manera urgente autorice a la suscripta a pasar la segunda quincena de enero junto a F. F. Y F. en la costa argentina y disfrutar de las ansiadas vacaciones juntos" -petición que es resistida por el progenitor en la parte final

de la presentación de fs. 421/429-, por la fecha en la que arribaron los autos a este Tribunal y se dicta este pronunciamiento, se ha tornado abstracta y por lo tanto, ajena a la decisión de este colegiado.

En consecuencia, por los argumentos desplegados y de conformidad con el dictamen emitido por la Defensoría de Cámara, el Tribunal

RESUELVE: Confirmar la resolución apelada, con costas en el orden causado atento las particularidades del caso y la naturaleza de las cuestiones debatidas (arts. 68 y 69 del CPCCN). Regístrese, notifíquese a las partes por Secretaría y a la Defensoría de Cámara, publíquese, y devuélvase los autos al Juzgado de FERIA.

Gastón Matías Polo Olivera -
Maximiliano Luis Caia- Claudio Ramos Feijoo